

编号：(2009)徐律非字第007号

**上海徐伟奇律师事务所
关于上海海鸟企业发展股份有限公司
二 00 九年第一次临时股东大会的
法律意见书**

**上海徐伟奇律师事务所
二 00 九年十一月**

上海徐伟奇律师事务所关于 上海海鸟企业发展股份有限公司 二 00 九年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：上海海鸟企业发展股份有限公司

上海徐伟奇律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派杨磊律师、朱燕琴律师(以下简称“本所律师”)于 2009 年 11 月 26 日列席并见证贵公司 2009 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海海鸟企业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定以及有关事实出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告的法定文件之一,按有关规定予以审核公告。

本法律意见书仅为见证贵公司本次股东大会和表决程序的合法性而出具,非经本所书面同意,不得被任何人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职原则对贵公司提供的有关文件和事实进行了审查和验证,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2009 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知》,通知公司全体股东

本次股东大会的召开。

会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议召集人、会议审议的议案、股权登记日、会议出席对象、参加会议登记方法等事项。

本次股东大会于 2009 年 11 月 26 日下午 13:30 在上海市长宁区虹桥路 2451 号逸和龙柏饭店 2 楼会议室召开，由贵公司董事长张宗宝先生主持。

本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会会议通知所披露的一致。

本所律师经核查后认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席会议的股东或委托代理人

经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，出席本次股东大会的股东（或其法定代表人、代理人）为 16 人，代表有表决权的股份 18930774 股，占公司有权表决权股份总数的 21.7078 %，均为 2009 年 11 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的贵公司股东或其授权代表，均出示了合法有效的证件。

2、会议召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的人员还包括贵公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及参加见证本次股东大会的本所律师等。

经本所经办律师核查验证，所有出席本次股东大会的人员资格、会

议召集人资格均合法有效。

三、 本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会审议了以下三项议案：

- 1、关于公司成立董事会审计委员会的议案；
- 2、关于公司董事会审计委员会工作细则的议案；
- 3、关于修改公司章程的议案。

经本所律师核查，上述三项议案均由贵公司董事会提请审议，其内容与召开股东大会通知中列明的事项一致。公司股东、监事会等均未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的议案。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，出席本次股东大会的股东、股东代表人或其委托代理人就列入本次股东大会的上述三项议案逐项进行审议并逐项予以表决，表决计票过程由本所律师、本次股东大会推举的股东代表和监事共同负责监督。大会主持人当场公布表决结果，所有议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经审查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

五、 结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所加盖公章和经办律师签字后生效，具有同等法律效力。

[本页无正文，为《上海徐伟奇律师事务所关于上海海鸟企业发展股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页。]

上海徐伟奇律师事务所（章）

经办律师：杨 磊 律师

朱燕琴 律师

二 00 九年十一月二十六日